

1502368-32.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato Majorado

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... seguramente. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), ., Vila Nova - CEP 13506-547, Fone: (19)

2112-6822, Rio Claro-SP - E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1502368-32.2020.8.26.0510

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2201598/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 8603829 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 97/20/616

- DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2201598 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUEVERTON SALES DA SILVA

Vítima:

VALDIR MENGARDO e outro

Artigo(s):

Art. 171 § 4º do(a) CP(Denúncia)

Em 06 de dezembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Paulo Vinicius de Camargo Bispo, a dd. Advogada Dra Fernanda Caetano da Silva, o Réu, HUEVERTON SALES DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Motoboy, RG 40902479-X, CPF 448.401.008-96, pai Francisco Sales da Silva, mãe Maria do Carmo Sales da Silva, Nascido/Nascida 25/02/1994, de cor Pardo, natural de Palmares - PE, com endereço à Rua Jose Costa, 200, tel. (11) 99476-6631, Jardim dos Eucaliptos, CEP 07716-300, Caieiras - SP, o(a) Vítima, Valdir Mengardo, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 8927507, pai LEANDRO MENGARDO, mãe OLGA DE GOES MENGARDO, Nascido/Nascida 30/10/1955, natural de Rio Claro - SP, AVENIDA 30-A, 753, VILA ALEMÃ, AVENIDA 30-A, Rio Claro - SP e Luzia De Lourdes Altarugio Mengardo, Brasileira, Casada, RG 13644809, pai ALBERTO ALTARUGIO, mãe AUREA DOS SANTOS ALTARUGIO, Nascido/Nascida

19/09/1962, natural de Corumbatai - SP, AVENIDA 30-A, 753, VILA ALEMA, AVENIDA 30-A, Rio Claro - SP. Atendendo a declaração da vítima que se disse constrangida com a presença do acusado na sala, o MM. Juiz, na forma da Lei, determinou que o acusado aguardasse fora da sala de audiências. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte: Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Pc Danilo Gomes Da Costa, Brasileiro, Solteiro, Investigador de Polícia, RG 45446962, CPF 229.916.958-03, pai Paulo Gomes da Costa, mãe Rosileni Scantamburlo da Costa, nascido em 21/10/1987, de cor Branco, natural de Ipora-PR. Outros dados: Email: danilo.costa1@policiacivil.sp.gov.br, Rua 13, 6, cel.: (19) 9-9781-0179 - DIG/DISE, Estádio, Rio Claro-SP. Ausente a testemunha de acusação: Pc Andre Luiz De Carvalho, Brasileiro, Investigador de Polícia, RG 21906450, pai José de Carvalho da Silva, mãe Elizabeth de Fátima Alexandre Silva, nascido em 25/04/1985, natural de Mococa-SP. Outros dados: email: andre.carvalho4@policiacivil.sp.gov.br, Rua 13, 6, fone: 9 9516-6313, Estádio, Rio Claro-SP, cuja ausência foi justificada. Pelo dd. Promotor foi dito que insistia na oitiva da testemunha ausente, o que foi INDEFERIDO pelo MM Juiz, diante do depoimento detalhado colhido da testemunha Danilo. Aberta a audiência, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das vítimas, realizado o reconhecimento do réu, e da testemunha arrolada e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor, em Alegações Finais, por ele foi requerida a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Após, à Dra. Defensora, em Alegações Finais, por ela, no mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foi requerida a desclassificação do delito e apresentadas teses relativas à fixação da pena. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. HUEVERTON SALES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 171, § 4º, do Código Penal, porque em 08 de julho de 2020, por volta de 10h45, na avenida 30A, nº 753, Vila Alemã, nesta cidade e comarca de Rio Claro, agindo em concurso e unidade de desígnios com outras duas mulheres, ainda não identificadas, teria obtido para si vantagem econômica indevida, em prejuízo das vítimas Valdir Mengardo (idoso, com 64 anos) e Luzia de Lourdes Altarugio Mengardo, após induzir e manter a primeira delas em erro, mediante ardil. Boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07), documentos de instauração e apreensão (fls. 08/09) e relatório de investigações (fls. 10/11). A denúncia foi recebida. (fls. 80/81). O réu foi citado (fls. 86) e apresentou resposta escrita (fls. 91). Após a instrução penal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado diante da insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, apresentou teses relativas à aplicação da pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é improcedente. A materialidade do delito de estelionato vem cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07), documentos de instauração e apreensão (fls. 08/09) e relatório de investigações (fls. 10/11). A autoria, por sua vez, foi demonstrada a contento. Ouvido perante a autoridade policial, o réu negou os fatos. Disse que não tem envolvimento com o crime pois na época em que ocorreu, não estava na cidade de Rio Claro. Reside em São Paulo e não possui vínculos com a cidade de Rio Claro, razão pela qual nada informou. Encontra-se preso em Santa Rita do Passa Quatro, pelos crimes de estelionato e corrupção ativa (fls. 48). Em juízo, manteve a mesma versão (SAJ). A vítima Valdir Mengardo confirmou ter sido vítima do golpe e deu detalhes sobre o ocorrido. Disse acreditar ter sido o único a ver o réu quando ele veio buscar os cartões em sua residência. Disse não ter feito qualquer tipo de reconhecimento na fase inquisitiva. Em juízo, declarou que o réu é bem parecido com

o estelionatário, mas que não tinha certeza se seria ele. Confirmou ter perdido por volta de R\$ 12.000,00. A vítima Luzia de Lourdes Altarugio Mengardo declarou que seu marido foi vítima de um golpe, mas não soube dar detalhes. Disse ter visto o rapaz quando ele foi buscar os cartões. Após ver o réu em juízo, disse que ele é bem parecido com o rapaz que esteve em sua residência (SAJ). O policial civil Danilo Gomes da Costa disse ter chamado as vítimas para o reconhecimento da delegacia de polícia, após a prisão do réu por crimes semelhantes. Recordou-se que Valdir o reconheceu fotograficamente. Não teve contato com o réu (SAJ). De rigor a absolvição do réu. A única prova de autoria relativa a esse processo refere-se aos reconhecimentos realizados pelas vítimas. Veja-se que os reconhecimentos fotográficos na fase inquisitiva teriam sido realizados exclusivamente pela vítima Valdir. No entanto, em juízo, disse que não realizou qualquer tipo de reconhecimento na fase inquisitiva, seja fotográfico ou pessoal. Em juízo, não foi capaz de reconhecê-lo com a certeza necessária, a exemplo de sua esposa Luzia, ambos dizendo que o réu é bem parecido com o estelionatário. to é que fora esses precários reconhecimentos não há qualquer outra prova de autoria. Veja-se que nada relacionado ao crime foi apreendido em poder do réu. Assim, reputo que as provas são frágeis para a condenação.de de direito penal, indícios e probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo". Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016) Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo". Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória contra HUEVERTON SALES DA SILVA para ABSOLVÊ-LO da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 171, § 4º, do Código Penal, o que o faço nos termos do artigo 386, VII, do CPP. P. I". Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença. Pelo RÉU e DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Oficie-se ao IIRGD comunicando a absolvição. Expeça-se certidão de honorários, se o caso, pelo valor máximo da tabela. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se. Saem intimados os presentes. NADA MAIS. Eu, _____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: